IUS Consulting

ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

C.R.S.T.
Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

ESAME AIRA PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (AML CERTIFICATE®) PROT.AIRA/0005_2026_AML1

13 Luglio 2026

SARA BALDUCCI

FINANCIAL SECURITY ANALYST

Credit Agricole Italia

Ad Uso Interno

IUS Consulting

ASSOCIAZIONE ITALIANA RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

C.R.S.T.
Centro di Ricerca sulla Sicurezza ed il Terrorismo

LA TITOLARITÀ EFFETTIVA TRA ORIENTAMENTI CONSOLIDATI E RIFORME VIGENTI

Principali novità nei criteri di individuazione e criticità operative per i soggetti obbligati

13 Luglio 2026

Ad Uso Interno

Indice

1. L'importanza della titolarità effettiva nel sistema dell'adeguata verifica
2. I criteri attuali di individuazione del titolare effettivo
3. Il nuovo quadro d'insieme dell'AMLR: criteri di individuazione e regole di calcolo
   - 3.1 Definizione e approccio simultaneo (artt. 51 e 53): il superamento del vecchio approccio a cascata
   - 3.2 Soglia, proprietà indiretta e strutture a più livelli (artt. 52 e 54): la mappatura delle catene complesse secondo gli RTS
   - 3.3 Il ricorso eccezionale al criterio residuale: i paletti stringenti per l'identificazione del Senior Management Official (SMO)
4. La saga del Registro: dalla sospensione alla riattivazione
5. Impatti organizzativi e sfide gestionali per i soggetti obbligati

Ad Uso Interno

L'importanza della titolarità effettiva nell'adeguata verifica

L'adeguata verifica è il pilastro dell'intera impalcatura preventiva antiriciclaggio; al suo centro c'è l'identificazione del titolare effettivo.

Non è un adempimento formale da smarcare allo sportello, ma il perno logico e giuridico dell'approccio basato sul rischio.

Occorre andare oltre il cliente formale e individuare la persona fisica che possiede o controlla l'entità: strutture multilivello e catene fittizie schermano i capitali illeciti.

L'uniformazione europea nasce dall'urgenza di eliminare l'arbitraggio regolamentare sfruttato dai sodalizi criminali tra le legislazioni nazionali.

Senza una corretta individuazione del titolare effettivo, la stessa valutazione del rischio perde di significato

Ad Uso Interno

I criteri attuali di individuazione del titolare effettivo

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

Criterio proprietà	Tutte le persone fisiche in possesso di una partecipazione, sia essa diretta o indiretta, superiore al 25% del capitale sociale, devono considerarsi titolari effettivi
Criterio del controllo art. 20, comma 2	La persona fisica o le persone fisi che cui è attribuibile il controllo della società in forza: 1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Criterio residuale art. 20, comma 5	La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

«approccio a cascata»

Ogni gradino si apre solo se il precedente non individua alcun titolare effettivo.

Ad Uso Interno

Il nuovo quadro d'insieme dell'AMLR: criteri di individuazione e regole di calcolo

AMLR — Regolamento (UE) 2024/1624

Ha efficacia diretta e uniforma le regole in tutti gli Stati membri.
Riduce drasticamente lo spazio per le interpretazioni locali e per l'arbitraggio normativo.

RTS — gli standard tecnici dell'AMLA

1. Elaborati dall'autorità centrale europea AMLA.
2. Per la compliance bancaria sono il vero manuale di istruzioni: definiscono i criteri di calcolo analitici e le prove probatorie necessarie per l'adeguata verifica.

Ad Uso Interno

Definizione e approccio simultaneo (artt. 51 e 53): il superamento del vecchio approccio a cascata

Art. 51 AMLR Identificazione dei titolari effettivi di soggetti giuridici

I titolari effettivi di soggetti giuridici sono la persona fisica o le persone fisiche che:
a) detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione nella società; o
b) controllano, direttamente o indirettamente, la società o un altro soggetto giuridico attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

Il controllo con altri mezzi di cui al primo comma, lettera b), è individuato a prescindere dall'esistenza di una partecipazione o di un controllo attraverso una partecipazione, e in parallelo ad essa.

Proprietà e controllo non sono gerarchici subordinati, ma due presupposti autonomi e paralleli.

Ad Uso Interno

Definizione e approccio simultaneo (artt. 51 e 53): il superamento del vecchio approccio a cascata

Art. 53 AMLR — Titolarità effettiva attraverso il controllo

1. Il controllo su una società o un altro soggetto giuridico è esercitato attraverso una partecipazione o con altri mezzi.

2. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni seguenti:

a) «controllo del soggetto giuridico»: la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all'interno del soggetto giuridico;

b) «controllo indiretto di un soggetto giuridico»: il controllo di soggetti giuridici intermedi nell'assetto proprietario o in varie catene dell'assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura;

c) «controllo attraverso una partecipazione nella società»: la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società.

Ad Uso Interno

Definizione e approccio simultaneo (artt. 51 e 53): il superamento del vecchio approccio a cascata

Art. 53 AMLR — Titolarità effettiva attraverso il controllo

3.Il controllo del soggetto giuridico con altri mezzi comprende comunque la possibilità di esercitare:

a) nel caso di una società, la maggioranza dei diritti di voto nella società, sia essa condivisa o meno da \persone che agiscono di concerto;

b) il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del comitato o dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari analoghi del soggetto giuridico;

c) i pertinenti diritti di veto o di decisione connessi alla quota della società;

d) le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico.

Ad Uso Interno

Definizione e approccio simultaneo (artt. 51 e 53): il superamento del vecchio approccio a cascata

Art. 53 AMLR — Titolarità effettiva attraverso il controllo

4.In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 3, il controllo del soggetto giuridico può essere esercitato con altri mezzi. A seconda della situazione particolare del soggetto giuridico e della sua struttura, tali altri mezzi di controllo possono comprendere:

a) accordi formali o informali con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;

b) rapporti tra familiari;

c) il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria

I fattori indiziari degli RTS

Legami familiari stretti, mandati fiduciari, controllo esclusivo sui beni, dipendenza economica del cliente da un terzo.

L'istruttoria diventa qualitativa: non basta contare le quote, si mappano i flussi di potere reale

Ad Uso Interno

Soglia, proprietà indiretta e strutture a più livelli (artt. 52 e 54): la mappatura delle catene complesse

Art. 52 AMLR — Titolarità effettiva attraverso una partecipazione

*Ai fini dell'articolo 51, primo comma, lettera a), per «partecipazione nella società» si intende la proprietà diretta o indiretta di **almeno il 25 %*** delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società, compresi i diritti a una quota degli utili, ad altre risorse interne o al bilancio di liquidazione.*

La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene, a meno che non si applichi l'articolo 54.

Ai fini della valutazione dell'esistenza di una partecipazione nella società, si tiene conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà

*La Commissione può abbassarla (non oltre il 15%) per categorie di società ad alto rischio, con atto delegato entro il 10 luglio 2029.

Ad Uso Interno

Soglia, proprietà indiretta e strutture a più livelli (artt. 52 e 54): la mappatura delle catene complesse

Art. 54 AMLR — Coesistenza di partecipazione e controllo

Se le società sono detenute attraverso un assetto proprietario a più livelli e, in una o più catene di tale assetto, la partecipazione e il controllo coesistono in relazione a diversi livelli della catena, i titolari effettivi sono:

a) le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, attraverso una partecipazione o con altri mezzi, i soggetti giuridici che detengono una partecipazione diretta nella società, individualmente o cumulativamente;

b) le persone fisiche che, individualmente o cumulativamente, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione nella società che controlla, attraverso una partecipazione o con altri mezzi, la società, direttamente o indirettamente.

Criterio Simultaneo di Aggregazione (RTS, artt. 11-12)

La proprietà indiretta si calcola lungo ciascuna catena e si sommano i risultati di tutte le catene: non più un'analisi ramo per ramo.

Il perimetro dei titolari effettivi si amplia lungo le catene di controllo.

Ad Uso Interno

Il ricorso eccezionale al criterio residuale: i paletti stringenti per l'identificazione dello SMO

Art. 22, par. 2 AMLR — Identificazione del titolare effettivo

«Se, dopo aver esperito tutti i possibili mezzi di identificazione, nessuna persona fisica è identificata come titolare effettivo … i soggetti obbligati registrano che nessun titolare effettivo è stato identificato e identificano tutte le persone fisiche che occupino posizioni dirigenziali di alto livello.»

«… conservano le registrazioni delle azioni intraprese e delle difficoltà incontrate … che li hanno indotti a ricorrere all'identificazione di un alto dirigente.»

Eccezione e onere probatorio

Il ricorso al Senior Management diventa eccezionale e di ultima istanza: la banca deve dimostrare lo «sforzo ragionevole» e conservare nel fascicolo KYC la prova dei tentativi falliti. In mancanza, la procedura è sanzionabile.

Ad Uso Interno

Il ricorso eccezionale al criterio residuale: i paletti stringenti per l'identificazione dello SMO

«Dirigenti di alto livello» (AMLR, art. 63)

… 4.Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, quando forniscono informazioni sulla titolarità effettiva a norma dell'articolo 20 del presente regolamento e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640, i soggetti giuridici forniscono quanto segue:

a) *una dichiarazione che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere determinati, corredata di una giustificazione del motivo per cui non è stato possibile determinare il titolare effettivo a norma degli articoli da 51 a 57 del presente regolamento, e di un'indicazione degli elementi che generano incertezza in merito alle informazioni accertate;*

a) *dati relativi a tutte le persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nel soggetto giuridico equivalenti alle informazioni richieste a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento.*

per «dirigenti di alto livello» si intendono le persone fisiche che sono membri esecutivi dell'organo di amministrazione, nonché le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in seno a un soggetto giuridico e sono responsabili della gestione quotidiana del soggetto e ne rispondono all'organo di amministrazione

Gli RTS dell'AMLA (art. 13) vietano di censire come titolari effettivi tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ad Uso Interno

Il ricorso eccezionale al criterio residuale: i paletti stringenti per l'identificazione dello SMO

- Gli SMO non sono titolari effettivi Restano identificati in via residuale, con l'obbligo di registrare che nessun titolare effettivo è stato individuato.

- Va identificata solo la persona fisica con potere esecutivo reale e quotidiano — l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale. Escluse le figure di sola rappresentanza e i consiglieri senza deleghe

Ad Uso Interno

La saga del Registro: dalla sospensione alla riattivazione

Fine 2023
Attivazione del Registro presso le Camere di Commercio.

2024-2025
Congelamento: ricorsi e rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (riservatezza vs trasparenza).

21 maggio 2026
La CGUE convalida il modello di accesso e sblocca gli obblighi.

Oggi
Accesso condizionato a un interesse qualificato, automatico per intermediari e giornalisti.

Il Registro non è una scriminante
La sua consultazione non esime la banca dall'adeguata verifica autonoma e indipendente: non è un «porto sicuro» dove deresponsabilizzarsi.

Obbligo di segnalare le discrepanze
Se i dati raccolti nel KYC non coincidono con il Registro delle Imprese, scatta una segnalazione formale all'autorità gestrice: ogni asimmetria genera un alert ispettivo.

Ad Uso Interno

Impatti organizzativi e sfide gestionali per i soggetti obbligati

Policy AML	Processi e procedure	Controlli	Formazione
Divieto di automatismi sul residuale	Manuale AML aggiornato e workflow IT di onboarding e adeguata verifica ridisegnati.	Catena dei controlli di primo, secondo e terzo livello rafforzata.	Dal controllo documentale all'analisi sostanziale di deleghe e poteri effettivi.

Ad Uso Interno

Grazie per l'attenzione

Sara Balducci
sara.balducci@credit-agricole.it

Ad Uso Interno